

Biblioteca del corso di « Storia del diritto medievale e moderno »

Università di Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici

a.a. 2025/2026

a cura della Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

Sono elencati di seguito in due sezioni distinte i *Testi* e i *Manuali* citati nelle slide del corso o menzionati a lezione.

Testi

AZZARA, CLAUDIO E MORO, PIERANDREA (1998). *I CAPITOLARI ITALICI. STORIA E DIRITTO DELLA DOMINAZIONE CAROLINGIA IN ITALIA*. ROMA : VIELLA.

BARONE ADESI, Giorgio (1998). *L'urbanizzazione episcopale nella legislazione tardoimperiale*. In *L'évêque dans la cité du IVe au Ve siècle. Image et autorité*. Actes de la table ronde de Rome (1er et 2 décembre 1995). Rome: École Française de Rome, 49-58. (Publications de l'École française de Rome, 248). Online : www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1998_act_248_1_5343

BASSANO, Marie (2024). *Sources et littérature du droit romain médiéval*. Ibid. online : [Sources et littérature du droit romain médiéval – FONTES | FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources](#)

BELLOMO, Manlio (2011). *Il doppio medioevo*. Roma : Viella.

CLAVERO, Bartolomè (1991). *Antidòra. Antropología católica de la economía moderna*. Milano : A. Giuffrè. Trad. fr. Schaub 1996.

CONDORELLI, Orazio (2022). *Un'opera ancora da studiare: l'Editio Romana del Corpus iuris canonici*. In *Bulletin of Medieval Canon Law* 39 (2022), 125-164.

CONTE, Emanuele (1996). *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*. Roma : Viella.

CONTE, Emanuele. *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*. In *Mélanges de l'École française de Rome*.

Moyen-Age, tome 114, n°1 (2002) pp. 73-94. url : www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_2002_num_114_1_9184

CONTE, Emanuele (2004). *L'istituzione del testo giuridico tra XII e XIII secolo*. In *Tavolta rotonda 1. Conversazioni di storia delle istituzioni politiche e giuridiche dell'Europa mediterranea*. Milano, pp. 51-88. Vedi anche Id. (2009). *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*. Bologna : Il Mulino, 43-84.

CONTE, Emanuele (2008). *Possedere l'uso. Profili oggettivi e soggettivi della consuetudine nel diritto comune*. In *La consuetudine giuridica. Teoria, storia, ambiti disciplinari*, a cura di Silvia Zorzetto, Pisa 2008, 41-61.

CONTE, Emanuele (2009). *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*. Bologna : Il Mulino, 13-42. Online : <https://arcadia.sba.uniroma3.it/handle/2307/3204>

CONTE, Emanuele (2009). *Roman Law vs Custom in a Changing Society : Italy in the Twelfth and Thirteenth Centuries*. In *Custom. The Development and Use of a Legal Concept in the Middle Ages*, edited by Per Andersen and Mia Münster-Swendsen. Copenhagen : DJØF Publishing, 33-49.

CONTE, Emanuele (2012). *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*. In *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, a cura di M.R. Marella. Roma: Ombre Corte, pp. 43-59. url: <https://www.demaniocivico.it/dottrina/1866-emanuele-conte-beni-comuni-e-domini-collettivi-tra-storia-e-diritto/>

CONTE, Emanuele (2018). *Modena 1182: the origins of a new paradigm of ownership. The interface between historical contingency and the scholarly invention of legal categories*. *GLOSSAE*, 15, 5-18. online : [\(21\) Modena 1182, the origins of a new paradigm of ownership. The interface between historical contingency and the scholarly invention of legal categories](#)

CONTE, Emanuele (2024). *Legal Pluralism from History to Theory and Back: Otto von Gierke, Santi Romano, and Francesco Calasso on Medieval Institutions*. In *Law and History Review*. 42(2), 169-180.

CORTESE, Ennio (1995-1996). *L'Impero e la Chiesa dopo Costantino*, in *Il diritto nella storia medievale*, I. Roma : Il Cigno G. Galilei, 5-50.

CORTESE, Ennio (2005). *Ius commune / iura communia*. In *Enciclopedia Federiciana*. url: [https://www.treccani.it/enciclopedia/ius-commune-iura-communia_\(Federiciana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ius-commune-iura-communia_(Federiciana)/)

CRIFÒ, Giuliano (2002). *Sed fuerat Romae tum misera facies, in squalore, cineribus et favillis*. In *Politica retorica e simbolismo del primato : Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*. Atti del Convegno Internazionale (Catania, 4-6 ottobre 2001). Catania : Culc, 157-170.

DECOCK, Wim (2013). *Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500-1650)*. Leiden-Boston : Brill.

DECOCK, Wim (2019). *Le marché du mérite. Penser le droit et l'économie avec Léonard Lessius*. Bruxelles : Zones Sensibles. Also : Id. *Money, Markets, and Merit: The Economic Thought of Leonardus Lessius*. Oxford : Oxford University Press, 2026.

DI BERARDINO, Angelo (1998). *L'immagine del vescovo attraverso i suoi titoli nel Codice Teodosiano*. In *L'évêque dans la cité du IV^e au VI^e siècle. Image et autorité*. Actes de la table ronde de Rome (1er et 2 décembre 1995). Rome: École Française de Rome, 35-48. (Publications de l'École française de Rome, 248). Online : www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1998_act_248_1_5342

DOLEZALEK, Gero (2024). *Lire et comprendre les manuscrits du Corpus Iuris Civilis du XII^e siècle*. In CONTE, Emanuele et Genton, Louis, dirs. (2024). *Lire le droit du Moyen Âge. Comprendre et utiliser les sources juridiques (XII^e-XV^e siècles)*. Palermo : Palumbo Editore. online : [Lire et comprendre les manuscrits du Corpus Iuris Civilis du XII^e siècle – FONTES | FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources](#)

DIONISOTTI, Carlo (1971). *Filologia umanistica e testi giuridici fra Quattro e Cinquecento*. In *La critica del testo*, I, Atti del Secondo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto. Firenze : Leo S. Olschki Editore, 189-204.

FERRANTE, Riccardo (2014). *I beni comuni, tra storia e diritto*. In *Dominii collettivi e autonomia*. Atti della V Riunione Scientifica (Trento, 11-12 novembre 1999). Padova : Cedam, 13-26.

FERRARY, Jean-Louis (2011). *I giuristi umanisti francesi e il Corpus iuris anteiustiniani*. In *Rendiconti Istituto Lombardo*, vol. 145, 233-244.

GROSSI, Paolo (1995). *L'ordine giuridico medievale*. Roma-Bari : Editori Laterza.

HERZOG, Tamar (2024). *The Uses and Abuses of Legal Pluralism: A View from the Sideline*. In *Law and History Review*. 42(2), 211-222.

LOSCHIAVO, Luca (2019). *Looking at the Edict of Rothari : Between German Ancestral Customs and Roman Legal Tradition*. In *Roma Tre Law Review*, n. 2 (2019), 65-90. Online : <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/12/Looking-into-the-Edict-of-Rothari-between-german-ancestral-customs-and-roman-legal-traditions.pdf>

LOSCHIAVO, L. (2024). *Le leggi di Giustiniano in Italia prima e dopo la guerra greco-gotica*. In *Justinian's legacy : the last war of Roman Italy = L'eredità di Giustiniano : l'ultima guerra dell'Italia romana*. Roma: L'Erma di Bretschneider, 227-256. Online : [\(15\) Le leggi di Giustiniano in Italia prima e dopo la 'guerra gotica' \(2021\)](#)

LUZZATTO, Gino (1965). *Breve storia economica dell'Italia medievale*. Torino : Piccola Biblioteca Einaudi.

MANTOVANI, Dario (1999). *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in Gabba et al. (eds.). *Introduzione alla storia di Roma*. Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 465-534.

MANTOVANI, Dario (2009). *Diritto e storia tardo-antica. Tavola rotonda*. In *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive*. Atti del convegno internazionale Napoli, 21-23 novembre 2007, a cura di Ugo Criscuolo e Lucio Di Giovanni. Napoli : D'Auria Editore, 396-417 (ora in Id., *Pensiero e forme letterarie dei giuristi romani. Studi*, III. Roma : Edizioni di Storia e letteratura, 2024, 3-25).

Aggiornato il 10.08.2026

QUAGLIONI, Diego (2014). *La consuetudine come costituzione*. In *Dominii collettivi e autonomia*. Atti della V Riunione Scientifica (Trento, 11-12 novembre 1999). Padova : Cedam, 21-40.

RADDING, Charles et CIARALLI, Antonio (2006). *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Age. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*. Leiden, The Netherlands: Brill, 35-65.

RADDING, Charles (2024). *The Place of the Digest in Eleventh-Century Legal Culture*. In *Il Digesto, il Codice di Giustiniano e la loro tradizione manoscritta : i mss. 688 e 941 della biblioteca universitaria di Padova*, a cura di Nicoletta Giovè Marchioli, Paola Lambrini e Mattia Milani. Roma : Viella, 69-75.

RADDING, Charles and CIARALLI, Antonio, eds. (2024). *The Recensio Walcausina of the Liber Papiensis*. Harrassowitz Verlag Wiesbaden. Online : [MGH LL nat. Germ. 7](#)

REYNOLDS, Susan (1994). *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*. Oxford : Clarendon Press, 1-16.

ROTONDI, Giovanni. *La codificazione giustiniana attraverso le fonti extragiuridiche*. In *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, v. 60 (1918), 239-267.

SCHUMPETER, Joseph A (1959). *History of Economic Analysis*, edited from manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter. London : George Allen and Unwin Ltd, 1954. Trad. it. Sylos-Labini e Luigi Occhionero.

STELLA, Attilio (2024). *Les Libri feudorum. De la coutume locale au ius commune*. In *Lire le droit du Moyen Âge. Comprendre et utiliser les sources juridiques (XIIe-XVe siècles)*. Palermo : Palumbo Editore, 279-295. online : <https://fontes.palumboeditore.it/>

THOMAS, Yan. *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*. In: *Annales. Histoire, Sciences Sociales*. 57^e année, n. 6 (2002), pp. 1431-1462. Trad. it. Spanò 2015. url : https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2002_num_57_6_280119

TODESCHINI, Giacomo (1994). *Il prezzo della salvezza : lessici medievali del pensiero economico*. Roma : NIS.

TODESCHINI, Giacomo. *Gestione dei beni pubblici e amministrazione dei patrimoni privati. Il mercato cristiano come spazio di sacralizzazione della ricchezza familiare*. In *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, tome 127, 2015, pp. 51-56. url : <https://bib.cnrs.fr/api/ezticket/login?gate=inshs.bib.cnrs.fr%3A&url=ezp.2aHR0cHM6Ly9qb3VybmFscy5vcGVuZWRpdGlubi5vcmcvbWVmcmltLzlwMjg->

Manuali

CORTESE, Ennio (1995-6). *Il diritto nella storia medievale*, 2 vols. Roma : Il Cigno G. Galilei. Vedi anche l'editio minor : Id. (2000), *Le grandi linee della storia giuridica medievale*. Roma : Il Cigno G. Galilei.

CONTE, Emanuele (2009). *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*. Bologna : Il Mulino.

CONTE, Emanuele et Genton, Louis, dirs. (2024). *Lire le droit du Moyen Âge. Comprendre et utiliser les sources juridiques (XIIe-XVe siècles)*. Palermo : Palumbo Editore. url: <https://fontes.palumboeditore.it/>

DE GIOVANNI, Lucio (2007). *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico*. Roma : L'Erma di Bretschneider.

§ Manuali di diritto romano (istituzioni)

MARRONE, Matteo (2006). *Istituzioni di diritto romano*. Palermo : Palumbo.

MARRONE, Matteo (2004). *Manuale di diritto privato romano*. Torino : G. Giappichelli.

TALAMANCA, Mario (1990). *Istituzioni di diritto romano*. Milano : Giuffrè.